

1500280-20.2022.8.26.0326

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Contravenções Penais

Magistrado: SAMARA ELIZA LUTHERI FELTRIN NESPOLI

Comarca: Lucélia

Foro: Foro de Lucélia

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... I- autos nº. 1500383-95.2020.8.26.0326, roubo majorado tentado e corrupção de menores, trânsito em julgado da condenação em 23/02/2021; II- autos nº. 1500671-09.2021.8.26.0326, direção inabilitada, trânsito em julgado em 21/01/2022.

A fim de evitar "bis in idem", a primeira condenação será aqui valorada, enquanto a segunda será computada na segunda fase como agravante da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lucélia

Foro de Lucélia

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça José Firpo, s/nº, Lucélia-SP - cep 17780-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500280-20.2022.8.26.0326 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500280-20.2022.8.26.0326

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Contravenções Penais

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

MIKAEL DA SILVA LIMA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAMARA ELIZA FELTRIN

1. RELATÓRIO

Dispensado o relatório, conforme artigo 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada, conforme comprovam o boletim de ocorrência de fls. 02 e 12/13; relatório policial de fls. 03/05, e, indiretamente, pela prova oral amealhada.

A autoria também é incontestada.

O policial militar Marcos da Silva Anguita relatou em Juízo que, na data do fato, realizavam operação de bloqueio na via; um veículo Corcel verde transitou com velocidade inadequada. Dada ordem de parada, o condutor a desobedeceu. Não foram ao seu encalço porque a viatura estava estacionada e era de grande porte; pesquisaram o veículo no sistema, descobrindo que ele estava cadastrado em nome de Gilberto Ortega; o condutor era jovem e de pele parda; ele realizou a curva da avenida e seguiu em ziguezague; estavam em 5 policiais e houve necessidade de saírem da pista

para que não fossem atropelados; era uma avenida de asfalto, interligando Lucélia a Adamantina; não sabe dizer se o condutor é o acusado.

Já o Sargento Ademir Corrêa de Oliveira disse que, na data dos fatos, estavam realizando operação de bloqueio; colocaram cones na via; um indivíduo que dirigia um Corcel verde estava em alta velocidade e ziguezague; anotaram a placa, mas não fizeram o acompanhamento; foram no endereço cadastrado no sistema, mas não localizaram o condutor; não sabe dizer se o acusado era Mikael; não houve acidente; conseguiram anotar a placa do veículo.

Em seu interrogatório, o acusado negou os fatos. Confirmou que seu patrão Odair possui um Corcel verde, que permanece em sua propriedade rural e que não possui CNH. Afirmou que, no dia dos fatos, usou o carro para buscar água em uma chácara, mas que permaneceu apenas em uma estrada de chão, não passando pela avenida mencionada na denúncia. Negou ter passado pelo bloqueio policial. Passados 5 dias dos fatos, o investigador Picarelli foi até a chácara e "pegou" a placa do veículo e tirou fotos. Já foi processado criminalmente por roubo, tendo sido solto no ano passado. Não sabe dizer por que os policiais estariam dizendo que ele não parou na blitz.

Pois bem.

Como se vê, a autoria é incontestável.

Sabe-se que o delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro incrimina a conduta típica daquele que dirige veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.

Diversamente do delito encapsulado no art. 310 do CTB, o crime do art. 309 pressupõe a existência de perigo concreto, exigindo não apenas a comprovação de que o motorista dirigia sem habilitação, mas que, concretamente, essa conduta se mostrou perigosa à incolumidade de outrem, gerando um efetivo perigo de dano.

No caso em exame, as testemunhas ouvidas em juízo deixaram claro que, enquanto realizavam operação de bloqueio na Avenida Amizade Joia, que liga Lucélia a Adamantina, deram ordem de parada a um veículo Corcel de placas BLF-6916. O condutor, posteriormente identificado como sendo o acusado MIKAEL, conduzia o automóvel em via pública sem possuir a devida habilitação para dirigir, tendo empreendido fuga ao avistar a abordagem policial, dirigindo em velocidade incompatível com a permitida, em local de grande circulação de pessoas e veículos, realizando, inclusive, ziguezague.

Quanto ao condutor, em que pese os policiais tenham relatado em Juízo que não puderam identificá-lo no momento da abordagem, em virtude da fuga, o relatório policial de fls. 03/05, atrelado ao teor do interrogatório do acusado, esclarecem a situação.

Munidos da placa do veículo, a Polícia Civil, após diligências, verificou que o veículo estava registrado em nome de Gilberto Ortega. Contatado, esclareceu que havia alienado o bem para Vanessa Aparecida Alves de Souza, que, por seu turno, havia vendido o veículo para José Adair Galdino, patrão do acusado.

Contatado, José Adair confirmou possuir o veículo, que permaneceria em sua chácara localizada nas proximidades da Avenida Amizade Joia, na posse de Mikael.

Naquela localidade, o investigador Edismar Pittarello localizou o veículo, inclusive tirando fotos (fls. 05/06), e obteve do acusado a confirmação de que, no dia dos fatos, havia usado o carro para ir até a casa de um amigo, tendo desviado da polícia porque não era habilitado.

Veja-se que, por ocasião de seu interrogatório em solo policial (fl. 6), o acusado confirmou não possuir CNH e que no dia dos fatos estava transitando pela avenida apontada na denúncia com o veículo Corcel verde. Contudo, alterando sua versão, passou a dizer que não havia visualizado a viatura policial.

Já em Juízo, apresentou uma terceira versão dos fatos, negando que tivesse transitado pela avenida vicinal. Contudo, quando indagado, não soube dizer por que motivo os policiais estariam mentido em Juízo para incriminá-lo.

Diante do contexto probatório, em que pese a negativa do réu – não sustentada por qualquer vertente de prova, diga-se de passagem –, evidente que ele, motorista inabilitado, no dia dos fatos, apossou-se do veículo Corcel e, em sua condução, recusou-se a atender a ordem de parada da autoridade policial, empreendendo

manobras perigosas que colocaram em risco a integridade da coletividade. Lembro que a condução perigosa é conduta que aperfeiçoa a elementar do crime. Assim, havendo indicativo de direção geradora de perigo (mesmo não ocorrendo efetivamente acidente), verificam-se presentes as condições para o sancionamento penal.

Nesse sentido:

RECURSO CRIME. DELITOS DE TRÂNSITO. ARTIGO 309 DO CTB. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. 309 CTB. Condutor que, ao avistar policiais militares, foge e imprime alta velocidade, comete o delito previsto no art. 309 do CTB. Prova que se mostra suficiente para amparar o decreto condenatório exarado. Elementos objetivos do tipo penal positivados. Conduta de perigo que aperfeiçoa a infração penal no caso em exame. Pena readequada de ofício, para aplicar a pena de multa, alternativamente prevista no tipo penal. RECURSO DESPROVIDO. PENA READEQUADA DE OFÍCIO. (Recurso Crime Nº 71003437696. Relator: Edson Jorge Cechet. Data de Julgamento: 30/01/2012, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/01/2012).

Não resta, assim, a mais mínima dúvida ao espírito deste julgador acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia.

Destarte, incontroverso que os fatos se subsumiram ao tipo penal previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que o réu dirigia veículo em via pública, sem habilitação, em velocidade incompatível com a permitida e em local de grande circulação de pessoas e veículos.

Não se pode descuidar também que o réu, ao dirigir o veículo, sem autorização, de forma anormal e em alta velocidade, colocou em risco não só a sua segurança, mas também a do passageiro, a dos policiais e de terceiros alheios aos fatos.

Acerca da conduta delitativa, anote-se:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPÇÃO E DIREÇÃO INABILITADA - PERIGO CONCRETO DE DANO DEMONSTRADO - CONDENAÇÕES MANTIDAS - DOSIMETRIA - REPAROS - SUBSTITUIÇÃO - NÃO-CABIMENTO. Verificando-se que o acusado, ao avistar a polícia, fugiu em alta velocidade, causando perigo concreto a pedestres e a motoristas de outros veículos, estão presentes as elementares do art. 309 do CTB (AC 1.0223.08.246361-1/001; 1ª Câmara Criminal; Rel. EDUARDO BRUM; Data da Publicação: 17/03/09).

CRIMES DE TRÂNSITO - DIRIGIR VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO - PERIGO DE DANO - OCORRÊNCIA - TIPICIDADE CARACTERIZADA - FIXAÇÃO DA PENA - ATENUANTE - CONFISSÃO - REDUÇÃO DA PENA - SUBSTITUIÇÃO - DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - VOTO VENCIDO PARCIALMENTE (AC 0643.06.000150-7/001 - 4ª Câmara Criminal; Rel. JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ; Data da Publicação: 28/05/2009).

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, a condenação é de rigor.

3. DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação para CONDENAR MIKAEL DA SILVA LIMA, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

4. DOSIMETRIA DA PENA

Passo a individualizar a pena, considerando as diretrizes traçadas pelo artigo 59 do CP e dentro do estritamente necessário e suficiente à retribuição e prevenção das condutas delituosas.

I - Primeira fase de fixação

A culpabilidade (grau de reprovabilidade do comportamento) não deve ser sopesado em

desfavor do agente, visto que normal para o tipo.

Registra antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 35/37: I- autos nº.

1500383-95.2020.8.26.0326, roubo majorado tentado e corrupção de menores, trânsito em julgado da condenação em 23/02/2021; II- autos nº. 1500671-09.2021.8.26.0326, direção inabilitada, trânsito em julgado em 21/01/2022.

A fim de evitar "bis in idem", a primeira condenação será aqui valorada, enquanto a segunda será computada na segunda fase como agravante da reincidência específica. A conduta social não está desabonada nos autos.

A personalidade do agente não apresenta traços dissonantes, aferíveis a partir de um juízo leigo.

Os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo, de modo que não comportam desvalor.

Nada há a ser dito a respeito da moduladora "comportamento da vítima".

Assim, cotejando as circunstâncias do caso concreto, considerando que, conforme certidão de fls. 35/37, o réu reincidiu em seu comportamento apenas 8 dias após ter sido definitivamente condenado pelo mesmo crime, deixo de aplicar a pena de multa alternativamente cominada ao tipo.

Diante dos maus antecedentes, fixo a pena-base em 7 meses de detenção.

II - Segunda fase de fixação

Ausentes atenuantes.

Presente a agravante da reincidência específica, conforme já pontuado na 1ª fase.

Assim, estabeleço a pena, nesta fase, em 9 meses e 10 dias de detenção.

III - Terceira fase de fixação

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, estabeleço a reprimenda em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, pena que torno definitiva ante a inexistência de outras causas modificadoras.

5. DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO

Nos termos do § 2º do art. 387 do CPP, verifico que o réu não permaneceu preso por este processo, de modo que deixo de realizar a detração.

Sopesado o tempo de pena e as circunstâncias judiciais negativas, especialmente a reincidência específica, fixo o REGIME INICIAL SEMIABERTO, atendendo-se ao disposto no artigo 33, parágrafo 1º, alínea "b", e ao seu parágrafo 3º, por considerar este regime como o único suficiente como resposta penal, sendo que as condições serão fixadas por ocasião da execução da pena.

6. ARTIGOS 44 E 77 DO CP

Ausentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP, à vista das circunstâncias judiciais negativas, especialmente a reincidência específica, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade fixada por restritiva de direitos, nem a suspensão condicional da pena.

7. DIREITO DE RECORRER

Considerando que não se vislumbram os requisitos ensejadores da prisão cautelar (arts. 312 e 313, ambos do CPP), poderá o réu apelar solto.

8. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA

Como não houve contraditório nos autos acerca da indenização mínima (art. 387, inc. IV, do CPP), não há como promover seu arbitramento, sob pena de violação a princípio constitucional.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma do art. 804 do CPP, competindo ao Juízo da execução a análise de eventual concessão do benefício da justiça gratuita (STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1699679/SC. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Julgado em: 06/08/2019. DJe: 13/08/2019).

2. Após o trânsito em julgado:

- a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados;
- b) comunique-se a Justiça Eleitoral para suspensão de seus direitos políticos;
- c) expeçam-se as demais comunicações pertinentes;
- d) ao Contador para conta das custas;
- e) certifique-se quais dos objetos permanecem apreendidos nos autos e dê-se vista ao Ministério Público para que opine quanto a destinação;
- f) se o caso, comunique-se a vítima, na forma preceituada no artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal; e
- g) forme-se o PEC definitivo, remetendo-o à Vara de Execuções Criminais, arquivando-se estes autos oportunamente.

Honorários do advogado dativo nos termos do convênio DPE-SP/OAB para o procedimento em espécie, expedindo-se a certidão oportunamente.

P.I.C.

Lucelia, 17 de maio de 2022.

Samara Eliza Feltrin

- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA